元”。(草案表决稿第三十三条)

6. 有的组成人员提出草案三次审议稿第三十六条中对“不立即向所在地动物卫生监督机构报告情况”予以处罚的规定不合适,法制委员会建议将该表述删去。(草案表决稿第三十八条)

此外,还对个别条款的文字作了修改,对罚则部分条款顺序进行了调整。

法制委员会已按照上述意见提出草案表决稿,建议本次常委会会议通过。

草案表决稿和以上报告是否妥当,请予审议。

辽宁省人民代表大会常务委员会公告

第 9 号

《辽宁省中小微企业权益保护条例》已由辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议于 2013 年 11 月 29 日审议通过,现予公布。本条例自 2014 年 3 月 1 日起施行。

辽宁省人民代表大会常务委员会

2013 年 11 月 29 日

辽宁省中小微企业权益保护条例

2013 年 11 月 29 日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过

第一条 为了保护中小微企业合法权益,优化中小微企业生产经营环境,促进中小微企业健康发展,根据有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域内依法设立的中小微企业合法权益保护工作。

本条例所称的中小微企业,是指依照国家有关中小企业划型标准规定的各类所有制和各种组织形式的中型、小型、微型企业。

第三条 省、市、县(含县级市、区,下同)人民政府主管中小微企业工作的部门(以下简称中小微企业工作部门),负责本行政区域内中小微企业合法权益保护的指导协调和服务工作。

发展改革、财政、人力资源社会保障、服务业、经信委、外经贸、税务、工商、质量技术监督、科技、金融、公安、司法行政、监察等相关部门按照各自

职责，做好中小微企业合法权益保护的相关工作。

第四条 省、市、县人民政府应当建立中小微企业合法权益保护工作联席会议制度和考核督查制度，加强和改进政府服务，建立中小微企业合法权益保护的投诉机制和责任追究制度，支持、督促有关部门纠正和查处侵犯中小微企业合法权益的违法行为。

第五条 中小微企业工作部门应当制定中小微企业合法权益保护工作制度，组织开展监督检查，对检查出的违法问题及时依法处理，并监督整改；提供有关维护中小微企业合法权益的法律及政策咨询服务，及时受理中小微企业的维权投诉、举报，指导并协调相关部门依法处理侵犯中小微企业合法权益事项。

第六条 中小微企业从事生产和经营管理活动，应当遵守法律、法规和规章，诚实守信，承担社会责任，不得损害国家利益和社会公共利益，不得侵害职工和他人的合法权益。

第七条 法律、行政法规未禁止进入的行业和领域，中小微企业均可以平等进入，不得对其设定歧视性的市场准入条件。

中小微企业在生产经营活动中，可以在经营范围内自主决定经营项目、规模和方式，任何单位和个人不得非法干预。

第八条 人力资源社会保障部门应当会同同级工会、工商业联合会、中小企业联合会以及有关企业方代表建立劳动关系三方协商机制，对劳动争议的预防、集体劳动争议和劳动关系突发事件的处理等重大问题进行协商，维护中小微企业和职工合法权益，促进职工与中小微企业、企业经营管理者之间的和谐与合作。

第九条 工商业联合会以及中小企业联合会、私营企业协会、行业协会等社会组织，应当向有关行政部门反映中小微企业的建议和要求，提出维护中小微企业合法权益的意见、建议，有关行政部门应当及时处理并反馈结果，依法维护中小微企业合法权益。

各类行业协会受政府及其有关部门的委托，可以为中小微企业合法权益保护提供调查和服务。

第十条 中小微企业或者工商业联合会、中小企业联合会、私营企业协会、行业协会等社会组织，认为省、市、县人民政府有关部门制定的规范性文件侵害中小微企业合法权益的，可以建议上一级人民政府有关部门或者同级人民政府予以审查；认为省、市、县人民政府发布的规范性文件侵害中小微企业合法权益的，可以向同级人民代表大会常务委员会提出审查建议。相关机关应当按照有关规定依法受理，并及时予以答复。

第十一条 有关行政部门应当将涉及中小微企业的办事机构、制度和程序予以公示。办理涉及中小微企业的行政审批事项，应当采取首问负责制，一次性说明办理有关事项应当提交的全部材料，准确提供办理有关事项所需信息；对能够即时办结的事项，按照法律、法规规定的期限及时办理；对不符合条件不予办理的，应当当面或者书面说明理由。不得在法律、法规规定之外增设条件。

第十二条 有关行政部门对中小微企业依法取得的行政许可，因公共利益或者其他法定事由撤回或者变更的，应当依照法定权限和程序进行，并依法给予合理补偿。

因公共利益需要,确需征收、征用中小微企业依法取得使用权的土地,或者依法取得所有权、使用权的房屋,应当依照法定程序进行,并依法给予合理补偿。

第十三条 涉及中小微企业的行政事业性收费,应当以法律、法规、国务院及其财政行政管理部门和省人民政府的规定为依据。向中小微企业收取政府性基金,应当以法律、行政法规、国务院及其财政行政管理部门的规定为依据。

向中小微企业收取的行政事业性收费、政府性基金,省财政、价格等行政管理部门应当每年核定一次,列出目录,向社会公布。未列入目录的项目,不得向中小微企业收取。

中介机构受有关行政部门委托对中小微企业进行有关检验、检测、咨询、评估等所需费用,依据法律、法规应当由有关行政部门支付的,不得向中小微企业收取。

第十四条 有关行政部门对中小微企业实施行政处罚,应当坚持处罚与教育相结合。对违法行为轻微并及时纠正,未造成社会危害的,不予行政处罚。

第十五条 有关行政部门对中小微企业实施监督检查,应当有明确的法律、法规、规章依据和监督检查事项,并依照法定权限和程序进行;对不符合规定的,中小微企业有权拒绝。

不同行政部门对中小微企业实施的多项监督检查可以一并完成的,应当由中小微企业工作部门协调有关部门实施合并或者联合检查;同一行政部门对中小微企业实施多项监督检查可以一并完成的,应当合并进行,减少检查次数。

第十六条 有关行政部门依法对中小微企业产品进行检验、检测需要抽取样品的,应当按照规定付费。法律、法规和规章规定由被检验、检测的中小微企业无偿提供的,抽取的样品不得超过技术标准、标准规范要求的数量,应当返还的及时返还。

除法律、法规和规章另有规定外,法定检验、检测机构对同一批次产品依法作出的检验、检测结论或者鉴定结果,有关行政部门应当直接采用,不得重复检验、检测。对重复检验、检测的,中小微企业有权拒绝。

第十七条 有关行政部门依法对中小微企业产品进行检验、检测,对中小微企业实施行政许可、行政处罚、行政强制以及监督检查等行为,应当将有关情况和处理结果予以记录归档,中小微企业有权按照规定查阅。

第十八条 有关行政部门为应对突发事件,依法向中小微企业征用的财产,在使用完毕或者突发事件应急处置工作结束后,应当及时返还。财产被征用或者征用后毁损、灭失的,应当给予合理补偿;经营性财产被征用且遭受经济损失的,应当在补偿财产损失的同时给予生活补助。

第十九条 有关行政部门和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织,不得非法限制外地中小微企业到本地从事生产经营活动或者外地商品、服务进入本地市场,妨碍公平竞争。

第二十条 中小微企业出口产品受到国外反倾销、反补贴或者保障措施调查的,中小微企业有权请求政府相关部门和行业协会组织协调应诉工作。政府相关部门和行业协会应当帮助中小微企业开展国外反倾销、反补贴或者保障措施调查应诉工作。

进口产品存在倾销、补贴的情形，并对相关产业造成实质性损害或者产生实质性损害威胁时，相关中小微企业有权向有关部门提出反倾销、反补贴或者提出保障措施调查申请。

第二十一条 任何单位和个人不得有下列行为：

（一）强制或者变相强制中小微企业参加各类社会团体，强制或者变相强制中小微企业缴纳会费、活动经费及其他费用；

（二）强制或者变相强制中小微企业参加各类评比、达标、升级、排序、认证和表彰等活动并收取费用；

（三）强制或者变相强制中小微企业接受有偿宣传，征订报刊、图书、音像资料；

（四）要求中小微企业接受指定培训、指定服务或者购买指定产品；

（五）在招标采购活动中，限制符合准入条件的中小微企业参与公平竞标；

（六）干涉中小微企业合法用工自主权；

（七）要求无偿或者廉价提供劳务以及无偿占用中小微企业财物；

（八）将行政管理职能转化为有偿服务；

（九）侵害中小微企业知识产权，或者未经中小微企业允许，公开涉及中小微企业商业秘密的信息；

（十）强制或者变相强制中小微企业为其他经济组织的金融借款提供信用担保，或者以中小微企业名义借款给其他经济组织使用；

（十一）强制或者变相强制中小微企业在接受有关专项性、阶段性监督检查时暂停法律、法规许可的正常生产经营活动；

（十二）向中小微企业摊派、索要赞助以及强制中小微企业捐赠捐献、参加商业保险；

（十三）其他侵害中小微企业合法权益的行为。

第二十二条 有关行政部门侵犯中小微企业合法权益的，中小微企业有权拒绝，并可以向中小微企业工作部门或者法律、法规和规章规定的部门举报、投诉，有关部门应当为举报者、投诉者保密。对可以依法通过行政复议或者行政诉讼解决的事项，中小微企业可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

对于有关行政部门拖延、推诿或者不予处理举报、投诉的，中小微企业工作部门可以向本级人民政府或者其上一级行政部门报告，并协助举报者、投诉者依法予以解决。

第二十三条 中小微企业工作部门及其他有关行政部门应当建立中小微企业合法权益保护工作投诉、举报制度，公布举报电话和电子信箱，接受举报、投诉。

受理举报、投诉的行政部门，应当在十五个工作日内依法处理，并书面答复举报者、投诉者。有特殊原因不能按期办结的，经该部门负责人批准，可以适当延长办理期限，但延长时间最长不得超过三十个工作日。

有关行政部门认为举报、投诉事项不属于本部门职责的，应当先行受理，并自接到举报、投诉之日起二个工作日内移送相关行政部门，并书面告知举报者、投诉者。

第二十四条 被举报、投诉的单位及其工作人员，应当接受有关行政部门的调查并如实提供有关资料，不得拒绝或者刁难、阻挠，并且不得对

举报者、投诉者打击报复。

上一级行政部门发现下一级行政部门对举报、投诉事项的处理决定存在错误的,可以责令下一级行政部门依法重新处理。

第二十五条 鼓励和支持对侵害中小微企业合法权益的行为进行社会监督。

中小微企业工作部门可以聘请社会监督员,协助开展中小微企业合法权益保护监督工作。

新闻媒体应当做好维护中小微企业合法权益的舆论监督工作,对侵害中小微企业合法权益的行为进行客观公正报道。

第二十六条 违反本条例规定,中小微企业工作部门、相关行政部门及其工作人员有下列情形之一的,由其所在单位或者上级主管部门、监察机关责令期限改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;对有违法所得的,依法追缴;造成经济损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(一)拒绝履行法定职责或者未在规定时限内办理有关事项,给中小微企业造成损失的;

(二)利用职权或者职务便利获取利益,或者为他人谋取利益的;

(三)对承办的举报、投诉事项拖延、推诿或者不予处理的;

(四)在侵权调查时,不如实提供有关资料以及拒绝或者刁难、阻挠有关部门调查的;

(五)打击报复举报者、投诉者的;

(六)其他损害中小微企业合法权益的行为。

第二十七条 个体工商户合法权益的保护,参照本条例执行。

第二十八条 本条例自 2014 年 3 月 1 日起施行。

关于《辽宁省中小微企业权益保护条例(草案)》的说明

省中小企业厅厅长 赵连生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受省人民政府委托,现就提请省人大常委会本次会议审议的《辽宁省中小微企业权益保护条例(草案)》(以下简称《条例草案》)作如下说明。

一、立法的必要性

近年来,随着改革开放的不断深化,我省中小微企业得到迅速发展。据统计,截止到 2012 年,以中小微企业为主体的民营经济单位数达 183.9 万户,从业人员 1134.5 万人,当年实现增加值 15900 亿元,出口交货值 1925.3 亿元,上交税金 1962.2 亿元,固定资产投资 13945.6 亿元。中小微企业在促进我省城乡就业、增加税收、推进技术